

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2515/2533

บริษัทสยามกลการ จำกัด

โจทก์

บริษัทเคร่าโลหะ จำกัด กับพวก

จำเลย

บริษัทสยามกลการ จำกัด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า โจทก์ฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ จำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 76แผ่นที่ 6)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์จำนวน 1,200 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 18 ต่อปี นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์และให้จำเลยทั้งสองส่งมอบรถที่เช่าซื้อคืนโจทก์กับชำระค่าเสียหายเป็นค่าขาดประโยชน์เดือนละ 1,200 บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบรถที่เช่าซื้อคืนหรือใช้ราคาแก่โจทก์ ซึ่งหากจำเลยทั้งสองส่งคืนไม่ได้ก็ให้ใช้ราคา 19,200 บาท แก่โจทก์ ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์โอนทะเบียนรถยนต์กระบะตามสัญญาเช่าซื้อเอกสารหมายเลข 4 ให้แก่จำเลยที่ 1 หากไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของโจทก์ ให้โจทก์ชำระเงินจำนวน 10,000 บาท แก่จำเลยที่ 1 พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องแย้ง (วันที่ 16 มกราคม 2529) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 74,73)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ